임차인 배당요구 관련 소명자료 제출서

사 건	2026타경○○ 부동산임의경매
채 권 자	○○새마을금고
채 무 자 (소유자)	○○○
제 출 인 (임차인)	성명: ○○○ (연락처: 010-○○○○-○○○○) 주소: 강원특별자치도 원주시 ○○면 ○○리 ○○○ (○○길 ○○, ○○○○빌) 나동 203호 (현장 표시 나동 203호 / 공부상 나동 202호 중 일부)

위 사건에 관하여 제출인(임차인)은 배당요구 종기 내에 배당요구를 마쳤는바, 그 임차목적물의 표시에 관하여 다음과 같이 소명자료를 제출합니다.

1. 임대차계약의 내용

가. 임대인: ○○○

나. 계약일: 2026. 2. 23. / 입주일: 2026. 2. 23.

다. 임대차보증금: 금 5,000,000원 / 월 차임: 금 230,000원 (관리비 월 80,000원 별도)

라. 임대차기간: 2026. 2. 23. ~ 2027. 1. 22.

마. 계약서상 목적물 표시: 강원특별자치도 원주시 ○○면 ○○리 ○○○ (○○길 ○○, ○○○○빌) 나동 203호

2. 대항요건 및 배당요구

가. 제출인은 계약 당시 현장 출입문에 "203호"로 표시된 독립된 공간에 입주하여 현재까지 계속 점유·거주하고 있습니다.

나. 제출인은 입주일인 2026. 2. 23. 위 나동 203호를 주소로 전입신고를 마치고, 같은 날 임대차계약서에 확정일자를 받았습니다.

다. 제출인은 배당요구 종기인 2026. 6. 24. 이전에 귀원에 위 나동 203호로 배당요구를 마쳤습니다.

3. 현장 표시와 공부상 표시의 불일치

가. 제출인이 점유하는 위 "나동 203호"는 건축물대장 및 등기부 등 공부상 **나동 202호의 일부**에 해당하는 것으로 확인되었습니다.

나. 그러나 이 공간은 계약 당시부터 현장에 203호로 표시되어 있었고, 임대인도 203호로 특정하여 임대하였으며, 중개사 역시 203호로 중개하였습니다. 제출인은 그 표시를 신뢰하여 계약·입주·전입신고를 하였을 뿐, 공부상 표시와 다르다는 사실을 알 수 없었습니다.

다. 제출인이 들은 바에 의하면, 이 건물의 다른 다수의 임차인들도 같은 성질의 문제(현장 호수와 공부상 호수의 불일치)를 겪고 있는바, 이는 개별 임차인의 착오가 아니라 건물의 현장 구획·표시

자체가 공부와 다르게 관리되어 온 데에서 비롯된 것입니다.

4. 임차목적물의 동일성

제출인이 계약하고 점유하며 배당요구한 목적물은 계약 시부터 현재까지 **동일한 하나의 공간**입니다. 그 위치와 범위는 첨부한 도면(소명자료 5)에 표시한 바와 같이 공부상 나동 202호 중 해당 부분입니다. 따라서 제출인의 배당요구서에 기재된 "나동 203호"는 공부상 나동 202호 중 위 부분을 가리키는 것임을 소명합니다.

5. 요청사항

가. 제출인의 배당요구를 공부상 나동 202호 중 위 부분에 관한 임차인의 배당요구로 보아 주시기 바랍니다.

나. 위 목적물은 제출인이 실제 주거용으로 사용하여 온 것이므로, 주택임대차보호법 제3조의2에 따른 우선변제권 및 같은 법 제8조에 따른 소액임차인 최우선변제권 해당 여부를 함께 판단하여 주시기 바랍니다.

다. 본 소명자료는 경매계로부터 위 사정을 이미 파악하고 있다는 안내를 받았으나, 사건기록에 편철하여 배당 판단의 자료로 삼아 주시기를 바라는 취지로 제출합니다.

소명자료

1. 임대차계약서 사본 (확정일자 날인 포함)
2. 주민등록초본 (주소 변동 이력 포함)
3. 배당요구신청서 사본 (접수인 있는 것)
4. 203호 출입문 및 내부 사진
5. 건축물 현황도(평면도) — 실제 점유 부분을 표시한 것
6. 건축물대장 및 등기사항전부증명서 (나동 202호)
7. 중개대상물 확인·설명서 사본
8. 실거주 증빙 (공과금 고지서, 우편물 등)

2026. . .

위 제출인(임차인) ○ ○ ○ (서명 또는 날인)

춘천지방법원 원주지원 경매_계 귀중

작성·제출 안내 (이 페이지는 제출하지 마세요)

제출 전 남은 빈칸과 확인

- 마지막 줄 "경매__계"에 2026타경○○ 사건의 담당 계 번호를 적으세요(1120=1계, 1121=2계, 1122=3계, 1123=4계). 경매접수(033-738-1123)에 사건번호로 물으면 알려줍니다.
- 제출하는 날짜를 적고, 이름 옆에 서명하거나 도장을 찍으세요.
- 공부상 호수를 "나동 202호"로 적었습니다. 등기부에 동 표시가 다르게 되어 있으면 등기부 표시대로 고치세요.

가장 중요한 첨부: 도면(소명자료 5)

- 원주시청 건축과(또는 정부24)에서 건축물 현황도(평면도)를 발급받아, 실제 사는 공간을 빨간 펜으로 표시하고 "현장 표시 나동 203호 = 공부상 나동 202호 중 이 부분"이라고 적으세요.
- 출입문 사진은 "203호" 표시가 보이도록, 복도에서 위치를 알 수 있게 찍으세요.

제출 방법

- 본문 1부 + 소명자료 사본을 묶어 원주지원 민원실에 접수하거나 등기우편으로 보내세요. 접수 후 사본에 접수인을 받아 보관하세요.
- 같은 문제를 가진 다른 세입자들도 각자 같은 형식으로 내면 "건물 전체의 표시 문제"라는 점이 더 분명해집니다.

제출 후 할 일

- 배당기일을 확인하고, 배당기일 3일 전부터 배당표 원안을 열람해 아드님 이름과 금액을 확인하세요(민사집행법 제149조).
- 빠져 있거나 금액이 적으면 배당기일에 직접 출석해 이의하고(제151조), 1주일 안에 배당이의 소를 제기한 증명을 경매법원에 내야 합니다(제154조).
- 소액임차인 최우선변제는 경매개시결정 등기 전에 전입·점유를 마쳤어야 받을 수 있습니다. 등기부에서 경매개시결정 등기일이 전입일(2026. 2. 23.)보다 뒤인지 확인하세요.
- 소액임차인에 해당하는지는 계약일이 아니라 ○○새마을금고 근저당권 설정일 당시의 기준 금액으로 판단합니다. 보증금 500만 원은 대부분의 기준 안에 들지만, 등기부에서 근저당 설정일을 확인해 두세요.

이 문서에 일부러 넣지 않은 것

- 미납 월세는 적지 않았습니다. 배당 절차에서 공제 여부는 상대방이 주장할 사항이므로 스스로 먼저 밝힐 필요가 없습니다. 다만 법원이 물으면 사실대로 답하세요.

※ 이 서식은 지금까지의 사실관계를 바탕으로 만든 초안이며 변호사의 법률 자문을 대신하지 않습니다. 제출 전 대한법률구조공단(국번 없이 132)에서 확인받으시길 권합니다.